ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« МОСКОЛЛЕКТОР»

П Р И К А З

от 15 июля 2022 г. № 249

О утверждении антикоррупционной политики Акционерного общества «Москоллектор»

Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях предупреждения коррупции и урегулирования конфликта интересов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2022:

1.1. Положение о предупреждении коррупции и урегулировании конфликта интересов в Акционерном обществе «Москоллектор» (далее – Положение) (приложение 1).

1.2. Порядок проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в Акционерном обществе «Москоллектор» (далее – Порядок) (приложение 2).

2. Заместителям генерального директора по направлениям деятельности, заместителям главного инженера по направлениям деятельности, главному бухгалтеру, начальникам структурных подразделений:

2.1. Принять к исполнению утвержденные настоящим приказом Положение и Порядок.

2.2. Обеспечить ознакомление работников АО «Москоллектор» с настоящим приказом под роспись.

2.3. Листы ознакомления работников АО «Москоллектор» с настоящим приказом предоставить в отдел кадров.

Срок – 1 месяц с момента выхода настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя генерального директора по безопасности Агеева В.О.

Генеральный директор О.А. Панкратов

Приложение 1
к приказу от 15.07. 2022 № 249

Положение
о предупреждении коррупции и урегулировании конфликта интересов в Акционерном обществе «Москоллектор»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предупреждении коррупции и урегулировании конфликта интересов в Акционерном обществе «Москоллектор» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Акционерного общества «Москоллектор», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Москоллектор» (АО «Москоллектор»), утвержденного Советом директоров Акционерного общества «Москоллектор» (далее - АО «Москоллектор», Общество).

1.2. Настоящее Положение направлено на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности АО «Москоллектор», а также урегулирование конфликта интересов.

1.3. Основными целями настоящего Положения являются:

– минимизация риска вовлечения АО «Москоллектор», его руководства и работников в коррупционную деятельность;

– формирование у работников Общества независимо от занимаемой должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики АО «Москоллектор» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

– обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции и урегулировании конфликта интересов, применяемых в Обществе.

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внедрения антикоррупционной политики в АО «Москоллектор»:

– закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Общества;

– определение области применения антикоррупционной политики и круга лиц, попадающих под её действие;

– определение должностных лиц АО «Москоллектор», ответственных за реализацию антикоррупционной политики;

– определение и закрепление обязанностей работников АО «Москоллектор», связанных с предупреждением и противодействием

коррупции, а также урегулированием конфликта интересов;

– закрепление ответственности работников Общества за несоблюдение требований антикоррупционной политики.

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности АО «Москоллектор»

2.1. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на принципах, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.2. Система мер противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в АО «Москоллектор» основывается на следующих принципах:

– соответствия антикоррупционной политики Общества действующему законодательству и общепринятым нормам;

– личного примера руководства АО «Москоллектор»: руководство Общества должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции;

– вовлеченности работников: активное участие работников АО «Москоллектор» в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

– недопустимости коррупции;

– открытости;

– ответственности и неотвратимости наказания;

– обязательности раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте;

– конфиденциальности процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

3. Круг лиц, подпадающих под действие настоящего Положения

3.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, являются работники АО «Москоллектор», находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности.

3.2. Требования настоящего Положения могут распространяться на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми АО «Москоллектор» вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых Обществом с такими лицами.

4. Должностные лица, ответственные за предупреждение коррупции и урегулирование конфликта интересов

4.1. Генеральный директор АО «Москоллектор» является лицом, ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на

предупреждение коррупции и урегулирование конфликта интересов.

4.2. В целях организации мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и контроля за антикоррупционной политикой в АО «Москоллектор», генеральный директор Общества своим приказом утверждает Положение о комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» (далее – Комиссия), её состав.

Комиссия создается в следующих целях:

– подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в АО «Москоллектор»;

– подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции в Обществе;

– организация разработки и актуализации локальных нормативных актов, направленных на реализацию антикоррупционных мероприятий;

– разработка и реализация антикоррупционных мероприятий, проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками АО «Москоллектор»;

– прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников Общества к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками АО «Москоллектор», контрагентами и иными лицами;

– оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности АО «Москоллектор» по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

– организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, тестирование, круглые столы, собеседования и др.), способствующих предупреждению коррупции.

5. Обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции и урегулированием конфликта интересов

5.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в АО «Москоллектор» при исполнении своих должностных обязанностей обязаны:

– руководствоваться настоящим Положением и неукоснительно соблюдать требования и принципы антикоррупционной политики;

– воздержаться от совершения и (или) участия в совершении правонарушений в интересах или от имени АО «Москоллектор»;

– воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

– незамедлительно информировать руководство Общества, членов Комиссии о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

– незамедлительно информировать непосредственного начальника, членов Комиссии о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками АО «Москоллектор», контрагентами или иными лицами;

– руководствоваться интересами Общества без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

– избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;

– незамедлительно информировать генерального директора АО «Москоллектор» о возникновении (возможности возникновения) личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. Антикоррупционные мероприятия, реализуемые АО «Москоллектор»

6.1. Работа по предупреждению коррупции и урегулированию конфликтов интересов в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Ознакомление работников АО «Москоллектор» под подпись с нормативными документами, организационно-распорядительными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, а также урегулирования конфликтов интересов в Обществе.

6.3. Проведение ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Москоллектор».

6.4. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

6.5. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годового отчета АО «Москоллектор» и аудиторского заключения.

6.6. Осуществление проверки контрагентов, установление и сохранение деловых отношений с теми контрагентами, которые соблюдают антикоррупционные требования.

7. Конфликт интересов

7.1. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника АО «Москоллектор», замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником Общества должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

7.2. Под личной заинтересованностью работника АО «Москоллектор»

понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им должностных (трудовых) обязанностей.

7.3. Для целей настоящего Положения заинтересованными в совершении АО «Москоллектор» тех или иных действий, в том числе с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, члены Закупочной комиссии Общества, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

– являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

– занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

7.4. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Общества, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности АО «Москоллектор» или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Акционерного общества «Москоллектор».

Под возможностями АО «Москоллектор» в целях настоящего Положения понимаются принадлежащее Обществу имущество, имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах Общества, имеющие для него ценность.

7.5. Заинтересованное лицо несет перед АО «Москоллектор» ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.6. Обязательным требованием к участникам процедуры закупки является установленное разделом 13 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Москоллектор» (АО «Москоллектор»), утвержденного Советом директоров АО «Москоллектор» отсутствие между участником процедуры закупки и Обществом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых генеральный директор АО «Москоллектор», член Закупочной комиссии Общества состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями для целей настоящего Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежит совершению в порядке, установленном положениями Главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных положениями раздела 19 Устава Акционерного общества «Москоллектор»:

7.7.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «Москоллектор», генерального директора Общества, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, лица, имеющего право давать АО «Москоллектор» обязательные для него указания, и подлежит совершению в порядке, установленном положениями Главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных положениями раздела 19 Устава Акционерного общества «Москоллектор».

7.7.2. Генеральный директор АО «Москоллектор» обязан извещать членов Совета директоров Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества – акционера (Департамент городского имущества города Москвы) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.7.3. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть направлено не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с указанием лица (лиц), являющегося стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), цены, предмета сделки и иных ее существенных условий или порядка их определения, а также лица (лиц), имеющего заинтересованность в совершении сделки, оснований, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

7.7.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее

совершения может быть получено согласие Совета директоров АО «Москоллектор» или общего собрания акционеров по требованию генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7.5. В случае поступления требований, кворум для принятия Советом директоров Общества решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в отношении которой имеется заинтересованность составляет большинство от общего числа членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством.

7.7.6. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через 10 (десять) дней после принятия решения об отказе в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров (заседания Совета директоров) с повесткой дня, содержащей вопрос об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

7.7.7. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (Глава XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение такой крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7.8. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (Глава XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Москоллектор».

8. Порядок оформления работниками Общества уведомлений о склонении к коррупционным действиям, конфликте интересов

8.1. В случае склонения работника АО «Москоллектор» к совершению коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества указанный работник незамедлительно информирует членов комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор». Уведомление осуществляется в письменном виде в произвольной форме либо по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, либо в устной форме.

8.2. В случае совершения коррупционных правонарушений другими работниками АО «Москоллектор», контрагентами или иными лицами работник Общества, которому стала известна указанная информация, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня информирует непосредственного начальника. Уведомление осуществляется в письменном виде в произвольной форме либо по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, либо в устной форме.

8.3. В случае наличия у лица заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть АО «Москоллектор», а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки заинтересованное лицо в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня информирует генерального директора Общества. Уведомление осуществляется в письменном виде в произвольной форме либо по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

8.4. В целях сохранения конфиденциальности работники Общества могут подавать уведомления, указанные в пунктах 8.1 - 8.2 настоящего Положения, в письменном виде, в ящик для сбора уведомлений, размещенный в помещении АО «Москоллектор», доступном для всех работников Общества.

Работник отдела экономической безопасности АО «Москоллектор» ежедневно осуществляет проверку ящика па предмет поступления уведомлений, которые передает секретарю комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор».

8.5. Уведомления, поступившие в соответствующий ящик, регистрируются секретарем комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» в журнале регистрации и учета уведомлений о конфликте интересов и фактах обращения в целях склонения работников АО «Москоллектор» к совершению коррупционных правонарушений по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления, передаются председателю комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» для организации рассмотрения и проверки содержащихся в них сведений на заседании комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор».

8.6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты регистрации уведомления. В случае необходимости

срок проверки может быть продлен генеральным директором АО «Москоллектор».

8.7. Результаты проведенной проверки оформляются в виде заключения с приложением материалов проверки и предоставляются генеральному директору АО «Москоллектор» для принятия мер, направленных на предупреждение коррупционного правонарушения.

8.8. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, председатель комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» направляет копии уведомления и материалов проверки для рассмотрения в правоохранительные или другие государственные органы.

8.9. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, поступившая из правоохранительных или других государственных органов по результатам рассмотрения уведомления, приобщаются к личному делу работника Общества.

8.10. Уведомления, указанные в пунктах 8.1 - 8.2 настоящего Положения, поступившие от работников АО «Москоллектор» в адрес членов комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» либо непосредственных начальников в устной форме, подлежат заполнению членом комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» либо непосредственным начальником по форме согласно приложению 1 и/или приложению 2 к настоящему Положению и передаче секретарю комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» для регистрации в журнале регистрации и учета уведомлений о конфликте интересов и фактах обращения в целях склонения работников АО «Москоллектор» к совершению коррупционных правонарушений (приложение 4 к настоящему Положению).

8.11. Лица, которым представляются уведомления, указанные в пунктах 8.1 - 8.3 настоящего Положения, обеспечивают конфиденциальность полученных сведений.

8.12. Работникам, уведомившим о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в интересах или от имени АО «Москоллектор», либо о совершении коррупционных правонарушений другими работниками Общества, контрагентами или иными лицами, гарантируется неразглашение данных сведений.

9. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения

9.1. Работники АО «Москоллектор» должны соблюдать нормы действующего антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

Приложение 1
к Положению о предупреждении коррупции
и урегулировании конфликта интересов в
Акционерном обществе «Москоллектор»

Члену комиссии по противодействию
коррупции АО «Москоллектор»

_____
(должность, Ф.И.О.)

_____

от _____
(должность работника, наименование структурного подразделения, Ф.И.О., номер телефона)

_____

_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю, что:

я, _____,
(Ф.И.О. работника)

настоящим уведомляю об обращении ко мне_____

_____
(дата, время и место)

гражданина(ки)_____
(Ф.И.О.)

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

_____
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Положению о предупреждении коррупции
и урегулировании конфликта интересов в
Акционерном обществе «Москоллектор»

Начальнику_____
(наименование структурного подразделения
АО «Москоллектор», Ф.И.О.)

_____
_____
_____

от _____
(должность работника, наименование
структурного подразделения, Ф.И.О., номер
телефона)

_____
_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте совершения коррупционных правонарушений другими работниками АО «Москоллектор», контрагентами или иными лицами

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю, что:
я, _____,
(Ф.И.О. работника)
настоящим уведомляю об обращении к работнику АО «Москоллектор», контрагенту, или иному лицу_____
_____
(должность, Ф.И.О., дата, время и место)
_____
_____
гражданина(ки) _____
(Ф.И.О.)
в целях склонения его к совершению коррупционных действий, а именно:
_____
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

«___» _____ 20__ г. _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 3
к Положению о предупреждении коррупции
и урегулировании конфликта интересов в
Акционерном обществе «Москоллектор»

Генеральному директору
АО «Москоллектор»
Панкратову О.А.

от _____
(должность работника, наименование
_____
структурного подразделения, Ф.И.О., номер
телефона)
_____
_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении (возможности возникновения) личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю, что:

1. _____
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)
_____
_____
_____

2. _____
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
_____
_____
_____
_____

«___» _____20__ г. _____
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение 4
к Положению о предупреждении коррупции
и урегулировании конфликта интересов в
Акционерном обществе «Москоллектор»

ЖУРНАЛ
регистрации и учета уведомлений о конфликте интересов и фактах обращения в целях склонения работников АО «Москоллектор» к совершению коррупционных правонарушений

Регистрационный номер	Дата, время регистрации	Ф.И.О. работника учреждения, подавшего уведомление	Краткое содержание уведомления	Ф.И.О. работника, принявшего уведомление	Подпись работника, принявшего уведомление
1	2	3	4	5	6

Приложение 2
к приказу от 15.07 2022 № 249

Порядок
проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в Акционерном обществе «Москоллектор»

1. Сфера применения психофизиологических исследований с применением полиграфа

1.1. Порядок проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа (далее - Порядок) определяет процедуру проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа, основные цели, принципы и условия их проведения в Акционерном обществе «Москоллектор» (далее - АО «Москоллектор», Общество).

1.2. Проведение психофизиологических исследований с применением полиграфа (далее - опрос с применением полиграфа, исследования) осуществляется АО «Москоллектор» по следующим направлениям:

1.2.1. В целях оценки достоверности сведений, сообщаемых кандидатами при приеме на работу в АО «Москоллектор», в том числе, с учетом прежнего места работы в коммерческих организациях, с которыми Обществом заключены договоры, а также иных организациях (в случае, если кандидат претендует на должность, отнесенную Уставом Акционерного общества «Москоллектор» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Москоллектор» (АО «Москоллектор»), утвержденных Советом директоров АО «Москоллектор», к должностям, лица, занимающие которые признаются заинтересованными) в целях выявления и пресечения случаев аффилированности и конфликта интересов.

1.2.2.В целях проверки сведений, содержащихся в уведомлениях, указанных в пунктах 8.1 - 8.3 Положения о предупреждении коррупции и урегулировании конфликта интересов в Акционерном обществе «Москоллектор» (приложение 1 к приказу от 15.07.22 №249).

1.2.3. В целях выявления фактов биографии или действий (бездействия) работника АО «Москоллектор», которые могут оказать негативное влияние на добросовестность осуществления им трудовой деятельности.

2. Принципы проведении опросов с применением полиграфа

2.1. Опрос с применением полиграфа основывается на принципах законности, гуманности, научности, конфиденциальности, с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией Российской Федерации.

2.2. Исследования проводятся только при условии получения

добровольного письменного согласия лиц, указанных в пунктах 1.2.1 – 1.2.3 настоящего Порядка (далее - опрашиваемые лица), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.3. Недопустимо применение угроз, насилия или иных незаконных мер воздействия с целью принуждения человека к получению согласия на проведение опроса с применением полиграфа или прохождению такого опроса.

2.4. При проведении опроса с применением полиграфа недопустимо унижение чести и достоинства опрашиваемого лица.

2.5. Опрашиваемое лицо вправе в любое время отказаться от прохождения исследования. Отказ от проведения исследования не влечет для исследуемого лица никаких правовых последствий и оформляется заявлением по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.6. Информация, полученная в ходе проведения исследования, не подлежит разглашению или использованию в целях, не предусмотренных настоящим Порядком.

3. Организация и проведение опроса с применением полиграфа

3.1. Инициаторами проведения опроса с применением полиграфа являются генеральный директор АО «Москоллектор», первый заместитель генерального директора по безопасности АО «Москоллектор», начальник отдела кадров АО «Москоллектор», начальник отдела экономической безопасности АО «Москоллектор» и председатель комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор».

3.2. Начальник отдела экономической безопасности АО «Москоллектор»:

3.2.1. В целях оценки достоверности сведений, сообщаемых кандидатами при приеме на работу в АО «Москоллектор», а также, выявления и пресечения случаев аффилированности и конфликта интересов, обеспечивает проведение опроса с применением полиграфа лиц, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Порядка.

3.2.2. По поручению генерального директора АО «Москоллектор» либо первого заместителя генерального директора по безопасности АО «Москоллектор» в целях выявления фактов биографии или действий (бездействия) работника АО «Москоллектор», которые могут оказать негативное влияние на добросовестность осуществления им трудовой деятельности, обеспечивает проведение опроса с применением полиграфа лиц, указанных в соответствующем поручении.

3.2.3. Организовывает направление технического задания в отдел организации закупок Общества для проведения процедуры заключения договора на оказание услуг по психофизиологическому исследованию работников в установленном порядке согласно действующему законодательству и Положению о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Москоллектор» (АО «Москоллектор»),

утвержденного Советом директоров АО «Москоллектор».

3.3. Председатель комиссии по противодействию коррупции АО «Москоллектор» в целях проверки сведений, содержащихся в уведомлениях, указанных в пунктах 8.1 - 8.3 Положения о предупреждении коррупции и урегулировании конфликта интересов в Акционерном обществе «Москоллектор» (приложение 1 к приказу от 15.04.22 № 249), обеспечивает проведение опроса с применением полиграфа лиц, в отношении которых поступили уведомления.

3.4. Начальник отдела кадров АО «Москоллектор»:

3.4.1. Осуществляет согласование с генеральным директором АО «Москоллектор» либо первым заместителем генерального директора по безопасности АО «Москоллектор» списка опрашиваемых работников (кандидатов на замещение должностей) Общества при проведении психофизиологических исследований.

3.4.2. Организовывает направление заявки в адрес организации, проводящей психофизиологические исследования по договору (далее - Исполнитель).

3.4.3. Осуществляет согласование с Исполнителем по договору на проведение психофизиологических исследований сроков их проведения.

3.4.4. Уведомляет опрашиваемых работников (кандидатов на замещение должностей) АО «Москоллектор» о проведении психофизиологических исследований не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента их проведения.

3.4.5. Организовывает ознакомление опрашиваемых работников (кандидатов на замещение должностей) с памяткой лицам, участвующим в собеседовании с использованием полиграфа (приложение 3 к настоящему Порядку).

3.4.6. Получает письменное согласие или отказ на проведение психофизиологического исследования по формам согласно приложению 1 и 2 к настоящему Порядку, а также согласие работника (кандидата на замещение должности) АО «Москоллектор» на обработку (получение, хранение, комбинирование) персональных данных по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.4.7. Извещает опрашиваемое лицо о дате, месте и времени проведения исследования с применением полиграфа.

3.4.8. При направлении работника (кандидата на замещение должностей) АО «Москоллектор» на опрос с применением полиграфа:

3.4.8.1. Предоставляет Исполнителю информацию и материалы, необходимые для организации исследования, в соответствии с требованиями договора на оказание услуг по проведению психофизиологического исследования (далее - договор).

3.4.8.2. Обеспечивает прибытие лица, в отношении которого проводится исследование в установленные место и время, а также вручает исследуемому памятку лицам, участвующим в собеседовании с использованием полиграфа (приложение 3 к настоящему Порядку).

3.4.8.3. Создает другие необходимые условия для качественного и

своевременного проведения исследования.

3.5. Исследуемое лицо вправе прервать исследование, ходатайствовать о приобщении к заключению материалов, касающихся проведения исследования.

3.6. Опрос с применением полиграфа не проводится в случае отказа исследуемого лица от исследования, а также в иных случаях с обоснованием отказа.

4. Оформление, использование и хранение результатов исследования

4.1. Заключение по итогам обследования оформляется в соответствии с требованиями договора.

4.2. Поступившие в АО «Москоллектор» материалы исследования, а также заключение, составленное на основании проведенного исследования, хранятся в отделе кадров Общества.

Условия хранения материалов исследования и последующее их использование должны исключать возможность их утраты, искажения, иного и неправомерного использования.

4.3. Лица, которым стала известна информация, полученная при проведении исследования, несут ответственность за ее разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Запрещается использование результатов исследования в целях, не предусмотренных настоящим Порядком.

Приложение 1
к Порядку проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в Акционерном обществе «Москоллектор»

Согласие на проведение психофизиологического исследования

Я, _____
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания)
_____

без давления или принуждения с чьей-либо стороны добровольно выражаю свое согласие на проведение в отношении меня психофизиологического исследования с применением полиграфа (далее - исследование).

Перед подписанием настоящего согласия я ознакомлен(а) с целями и основными правилами, сроками и порядком проведения исследования.

Мне разъяснено, что:

1) исследование может быть проведено только после моего письменного согласия;

2) перед началом исследования я буду ознакомлен(а) с содержанием вопросов, которые мне будут заданы;

3) в процессе проведения исследования я имею право в любой момент отказаться от ответа на заданный вопрос и от дальнейшего его проведения;

4) в целях соблюдения моих прав и гарантий того, что исследование проводится методически правильно, может вестись аудио- или видеозапись;

5) результаты исследования носят конфиденциальный характер, ознакомленные с ними лица несут ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Причин, препятствующих проведению исследования, в том числе медицинского характера, не имеется, и я готов(а) соблюдать порядок его проведения.

«____» _____ 20__г. _____ _____
(подпись исследуемого лица) (Ф.И.О.)

По окончании исследования я заявляю, что не имею претензий к специалисту, проводившему исследование. Я подтверждаю, что в процессе исследования в отношении меня не применялись какие-либо меры насилия или другие действия, ущемляющие мои права и достоинство.

«____»_____20__ г. _____ _____
(подпись исследуемого лица) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Порядку проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в Акционерном обществе «Москоллектор»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа

Я, _____
(фамилия, имя. отчество, дата рождения, место проживания)
_____
_____

вследствие сделанного мне предложения со стороны руководства Акционерного общества «Москоллектор», после разъяснения мне о том, что психофизиологическое исследование с применением полиграфа может быть проведено только после моего письменного согласия, оформленного письменным заявлением, выражаю данным заявлением свой отказ от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа по причине_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Заполнено и подписано собственноручно

«____»_____20__г. _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в Акционерном обществе «Москоллектор»

Памятка
лицам, участвующим в собеседовании с использованием полиграфа

1. Общие понятия

1.1. **Коррупция** - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

1.2. **Конфликт интересов** - личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2. Термины, используемые специалистом при проведении психофизиологических исследований

2.1. **Получение взятки (ст. 290 УК РФ)** - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

2.2. **Мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ)** - получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

2.3. **Мошенничество (ст. 159 УК РФ):**

2.3.1. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

2.3.2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

2.3.3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

2.3.4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

2.3.5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

2.4. **Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ):**

2.4.1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков.

2.4.2. Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов.

2.4.3. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков.

2.4.4. Использование заведомо подложного документа.

2.5. **Халатность (ст. 293 УК РФ)** - неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

3. Информация для лиц, которым предстоит собеседование

3.1. По возможности, накануне нужно хорошо отдохнуть и выспаться.

3.2. Продолжительность собеседования в среднем может составлять 2,5 - 4,5 часа.

3.3. Накануне собеседования запрещается употреблять транквилизаторы, психотропные препараты или алкоголь, так как это может быть расценено, как намерение умышленного искажения полученных данных.

3.4. Необходимо подписать документ о добровольном согласии на собеседование, в противном случае оно не проводится.

3.5. Перед проведением собеседования специалистом будет очерчен круг

вопросов, подлежащих выяснению, которые могут касаться не только чисто деловых качеств, рабочих обязанностей, но и некоторых сторон вашей личности. При этом гарантировано отсутствие вопросов о сексуальных наклонностях, политических взглядах и вероисповедании.

3.6. При проведении собеседования с использованием полиграфа в комнате наряду со специалистом и опрашиваемым лицом имеют право присутствовать представитель работодателя или сам работодатель, которые должны следовать указаниям специалиста и не мешать тестированию.

3.7. Собеседование представляет собой не травмирующую и безвредную для жизни и здоровья, организованную по особым правилам процедуру, в ходе которой с помощью полиграфа осуществляется регистрация и оценка физиологических реакций человека.

3.8. На любой вопрос, заданный специалистом желательно отвечать коротко. При этом, одни и те же вопросы могут задаваться несколько раз, что позволяет исключить случайные реакции на некоторые из них.

3.9. Полученные в итоге результаты носят вероятностный характер и имеют ориентирующее значение для инициатора собеседования, который самостоятельно принимает решение о целесообразности или нецелесообразности учета ориентирующей информации, полученной с помощью полиграфа.

4. Ограничения на проведение исследования с использованием полиграфа

4.1. Исследования не проводятся:

4.1.1. При физическом или психическом истощении опрашиваемого лица.

4.1.2. При наличии у опрашиваемого лица психического заболевания или расстройства, а также в случае обострения заболевания, связанного с нарушением сердечно-сосудистой или дыхательной систем.

4.1.3. При нахождении опрашиваемого лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (интоксикации).

4.1.4. При беременности во второй половине беременности опрашиваемого лица.

Приложение 4
к Порядку проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в Акционерном обществе «Москоллектор»

Согласие
работника АО "Москоллектор" на обработку (получение, хранение, комбинирование) персональных данных

«____» _____ 20__ г.

Я, _____
паспорт серии_____№_____, выдан "____" _____ _____г.
_____
(кем выдан)
код подразделения_____, проживающий по адресу: _____
_____
_____ (далее - Субъект),
настоящим подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных АО «Москоллектор», находящемуся по адресу: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 16, стр. 4 (далее - Оператор).

Общая категория персональных данных
Фамилия, имя, отчество
Дата, месяц, год рождения (возраст)
Паспортные данные
Семейное положение
Ближайшие родственники
Наличие детей и их возраст
Образование, квалификация, профессия
Учебные заведения, в которых работник учился и периодов учебы
Знание иностранных языков (каких и степень знания)
Адрес места прописки
Контактные телефоны

Целью обработки персональных данных является проведение в отношении меня психофизиологического исследования с применением полиграфа.

Для исполнения указанной цели разрешаю привлечение к обработке моих персональных данных работников АО «Москоллектор» и Исполнителя, оказывающего услуги по проведению психофизиологического исследования.

Настоящее согласие действует до момента уничтожения личной карточки (форма Т-2) работника и может быть отозвано мною при предъявлении Обществу заявления в письменной форме, направляемого (передаваемого) Обществу в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Цель	Персональные данные
Проведение психофизиологического исследования с применением полиграфа	Фамилия, имя, отчество. Паспортные данные. Адрес места прописки. Дата, месяц, год рождения (возраст).

1. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Субъект персональных данных вправе направить Оператору запрос на уточнение его персональных данных, требование о блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными.

3. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

5. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем Согласия на обработку персональных данных, Оператор в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

_____/_____

(Ф.И.О. работника) (подпись)